

اختبار دستوري: مدة التحقيق البرلماني

المحكمة الدستورية - الطلب ط.ح/1/2020 - جلسة 9 سبتمبر 2020

اختبار أعمى

المستوى: متقدم

دستوري

نسخة اختبار: هذه الورقة مبنية على وقائع حكم بحريني منشور علناً، لكنها لا تتضمن منطوق الحكم أو أسبابه النهائية. ارفع هذه الورقة وحدها إلى الوكيل القانوني، واطلب منه التحليل بالاعتماد على القانون البحريني والمصادر الرسمية المتاحة له.

الوقائع

1. تقدم رئيس مجلس الوزراء بطلب إلى المحكمة الدستورية للطعن في الشطر الثاني من المادة (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
2. النص المطعون فيه كان يسمح بمد مهلة تقديم نتيجة التحقيق البرلماني لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر، أو أن يتخذ المجلس ما يراه مناسباً عند تعذر تقديم التقرير في الميعاد.
3. الطعن استند إلى أن الدستور يضع قيداً زمنياً على التحقيق البرلماني، وأن التنظيم الأدنى لا يجوز أن يجاوز هذا القيد.
4. المطلوب تحليل علاقة النص المطعون فيه بمبدأ سمو الدستور والفصل بين السلطات وحدود السلطة التقديرية للمشرع.

المطلوب من الوكيل

1. حدد النصوص الدستورية التي يجب فحصها، وبيّن لماذا تعد ذات صلة.
2. هل المسألة تدخل في نطاق رقابة المحكمة الدستورية أم تعد من الأعمال السياسية المستبعدة من الرقابة؟ علل.
3. حلل التعارض - إن وجد - بين اللائحة الداخلية والقيد الزمني الدستوري.
4. إذا انتهيت إلى عدم الدستورية، فما الأثر الزمني المتوقع للحكم؟
5. افصل بين الوقائع الثابتة، والتحليل، والنتيجة، واذكر أي معلومات ناقصة.

معياري الإجابة الجيدة

يجب على النموذج أن: **يفصل الوقائع عن الاستنتاج**، يحدد القانون النافذ وقت الواقعة، يستشهد بمصادر بحرينية رسمية، يبين نقاط القوة والضعف لكل طرف، يذكر المعلومات الناقصة، ولا يبتدع مادة أو واقعة غير موجودة.